

नेपाल_कानून_व्याख्या_सम्बन्धी_ऐन_२०१०

English title: Nepal Interpretation of Laws Act, 1953

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० । लालमोहर मिति । २०१० । १० । ७ । प्रकाशन मिति । २०११ । १० । २५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०११ २०११ । १२ । १ २०१२ । ३ । ६ । २. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ २०२० । ११ । १६ । ३. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ २०२२ । १२ । १० । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ २०५३ । ८ । १२ २०५३ । ८ । १२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ५. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ६. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन । केही कानूनी शब्दहरू तथा शब्द समूहहरूको प्रामाणिक परभाषा हुनु उचित देखिएकोले शरी ५ महाराजाधिराजबाट आफ्नो राजकीय शक्ति र शाही वशिषाधिकारको प्रयोग गरी देहायको ऐन बनाई जारी गरिबिक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम : यस ऐनलाई “नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०” भनिन्छ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गबाट अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐन वा अरू नेपाल ऐनहरू- । (क) कार्य-फौजदारी वा देवानी कसूरको प्रसङ्गमा प्रयोग गरेको “कार्य” भन्ने शब्दभित्र कार्यहरूको समूह समेत पर्दछ र गरेका कार्यहरूलाई जनाउने शब्दहरूले कानूनले गर्नु पर्ने नगरेको समेत जनाउँछ । (ख) परिच्छेद-यो शब्दले “परिच्छेद” भनी जनिएको नेपाल ऐनको कुनै परिच्छेद सम्झनु पर्छ । (ग) प्रारम्भ-नेपाल ऐनको प्रसङ्गमा प्रयोग गरिएको “प्रारम्भ” भन्ने शब्दले ऐन लागू हुने दनिलाई सम्झनु पर्छ । (घ) लिखित-यो शब्दले अक्षर, अंक तथा चिह्नहरूद्वारा कुनै वषियलाई लेखपढ गर्ने कामको नमित्त प्रयोग हुन सक्ने वा प्रयोगमा ल्याउने मनसाय गरिएको उक्त साधनहरूमध्ये एक वा एकभन्दा बढी साधनहरूद्वारा कुनै वस्तुमा लेखिएको, प्रकट गरिएको तथा वर्णन गरिएको वषियलाई लडिनेछ । (ङ) ऐन-यो शब्दले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ऐन, ऐन सरहका संहिता, सवाल र तनिमा लेखिएको कुनै कुरालाई समेत जनाउँछ । (च) बाबु-यो शब्दले कानून बमोजमि लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अनृत्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउनेमा सो राख्ने बाबुलाई समेत जनाउँछ । (छ) आर्थिक वर्ष-यो शब्दले श्रावण संक्रान्तदिखि शुरु हुने साललाई सम्झनु पर्छ । (ज) लापरवाहीसाथ गरेको वा नगरेको जे भएतापनि वास्तवमा इमान्दारीसाथ गरिएको कामलाई “असल नयितले गरेको” मानिन्छ । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । (झ) “नेपाल सरकार” भन्नाले- ।

(क) नेपाल अन्तरिम शासन विधान प्रारम्भ भएदेखि २०१६ साल आषाढ १५ गतेसम्म गरिएको कुनै कामका सम्बन्धमा मन्त्रिण्डल रहेको अवस्थामा नेपाल अन्तरिम शासन विधान बमोजमि मन्त्रीहरूको सल्लाह अनुसार र मन्त्रिण्डल नरहेको अवस्थामा मन्त्रिषदका सभासदहरूको सल्लाह अनुसार वा शाही वशिषाधिकार प्रयोगको काम गरिबिक्सेने शरी ५ महाराजाधिराजलाई, र । (ख) २०१६ साल आषाढ १६ गतेदेखि २०१९ साल मार्ग मसान्तभित्र गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधानबमोजमि मन्त्रिण्डल रहेको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधानबमोजमि मन्त्रिण्डलको सफारिसमा वा कुनै प्रश्नको सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीबाट अख्तियार पाएको मन्त्रीको सफारिसमा र मन्त्रिण्डल नरहेको अवस्थामा उक्त संविधानमा भएको अरू व्यवस्था बमोजमि अधिकार प्रयोग गरी काम गरिबिक्सेने शरी ५ महाराजाधिराजलाई, र । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ द्वारा संशोधित । (ग) २०१९ साल पौष १ गतेदेखि २०४७ साल कार्तिक २२ गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान बमोजमि मन्त्रिषदको सल्लाह अनुसार वा संकटकालीन अवस्थामा सो संविधानको धारा ८१क. बमोजमिको अधिकार प्रयोग गरी काम गरिबिक्सेने शरी ५ महाराजाधिराज, केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (घ) २०४७ साल कार्तिक २३ गतेदेखि २०६३ साल जेठ ३ गतेसम्म गरिएको वा गर्नु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र अन्य कानून बमोजमि नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरिबिक्सेने शरी ५ महाराजाधिराज र मन्त्रिपरिषदलाई, गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । (ङ) २०६३ साल जेठ ४ गतेदेखि २०६३ साल पुस ३० गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, प्रतनिधिसभाको घोषणा, २०६३ तथा अन्य कानूनबमोजमि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदलाई, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (च) २०६३ साल माघ १ गतेदेखि २०७२ साल असोज २ गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र अन्य कानून बमोजमि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषदलाई, र । केही नेपाल ऐन

संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (छ) २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्य कानून बमोजमि नेपालको कार्यकारणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रपरिषदलाई सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(झ१) “प्रदेश सरकार” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा १६२ बमोजमि प्रदेशको कार्यकारणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रदेशको मन्त्रपरिषद सम्झनु पर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (झ२) “स्थानीय कार्यपालिका” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २१४ बमोजमि स्थानीय तहको कार्यकारणी अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । (ज) श्री ५ महाराजाधिराजका सम्बन्धमा प्रयोग गरिएको शब्दहरूले :- । (क) २०१६ साल आषाढ १६ गते भन्दा पहिले भएको कामको सम्बन्धमा:- । (१) राजकीय परिषद् ऐन, २०१० र राजकीय परिषद् ऐन, २०११ बमोजमि बनेको राजकीय परिषद्, र । (२) २०११ साल फाल्गुण ७ गते श्री ५ महाराजाधिराजद्वारा बक्सको अधिकार र शाही वशिषाधिकार प्रयोग गरी काम गरबिक्सने श्री ५ युवराजाधिराज, र । (३) राजकीय अधिकार प्रत्यायोजन ऐन, २०१२ बमोजमि नयिकृत भै बक्सको राज प्रतनिधि, र । (ख) २०१६ साल आषाढ १६ गतेदेखि २०१९ साल मार्ग मसान्तभित्र गरिएको वा गरिनुपर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधानबमोजमि श्री ५ महाराजाधिराजको अधिकार प्रयोग गर्ने वा गर्न अधिकार पाएको व्यक्ती, र । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ द्वारा संशोधित । (ग) २०१९ साल पौष १ गतेदेखि २०४७ साल कार्तिक २२ गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कामका सम्बन्धमा नेपालको संविधान बमोजमि अधिकार पाएको राज्य सहायक वा राज्य सहायक परिषद् वा उक्त । संविधानको धारा २२क. बमोजमि अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ती वा व्यक्तीहरूलाई, र । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (घ) २०४७ साल कार्तिक २३ गतेदेखि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । २०६३ साल जेठ ३ गतेसम्म गरिएको वा गरिनु पर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३२ को उपधारा (२) बमोजमि अधिकार प्रयोग गर्ने राजप्रतनिधि वा राजप्रतनिधि परिषद् र धारा ३४ बमोजमि अधिकार पाएको राज्य सहायक वा राज्य सहायक परिषदलाई समेत जनाउँछ । (ट) अचल सम्पत्ति-भन्नाले जग्गा जमीन, त्यसबाट हुने लाभ, जमीनमा जडएका चीजवस्तु समेत जनाउँछ । केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधित । (ठ) नेपाल ऐन-यो शब्दले २००७ साल फाल्गुण ७ गते उप्रान्तगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । जारी भएका कुनै ऐन र नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ वा नेपाल अधिराज्यको संविधान वा नेपालको संविधानगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । वा प्रतनिधिसभाको घोषणा, २०६३ वा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

वा नेपालको संविधान बमोजमि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको जुनसुकै ऐनलाई सम्झनु पर्छ । (ड) नेपाल कानून-यो शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । आदेश, वनियम वा ऐन अन्तर्गत बनेका निर्देशिका वा कार्यवधि सम्झनु पर्छ । (ढ) महनि-यो शब्दले नेपाली पञ्चाङ्ग बमोजमि संक्रान्तिको हिसाब गणना गरिने महनि सम्झनु पर्छ । (ण) चल सम्पत्ति-यो शब्दले अचल सम्पत्ति बाहेक अरू हरेक किसिमको सम्पत्तिलाई सम्झनु पर्छ । (त) शपथ-यो शब्दले धर्म भाक्नको सट्टा ऐनले प्रतज्जा वा घोषणा गर्न पाउने व्यक्तीले गरेको प्रतज्जा वा घोषणालाई समेत जनाउँछ । (थ) कसूर-यो शब्दले प्रचलित कानून बमोजमि गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्य सम्झनु पर्छ । (द) भाग-यो शब्दले नेपाल ऐनमा “भाग” भनी लेखिएकोमा सो ऐनको भागलाई सम्झनु पर्छ । (ध) व्यक्ती-यो शब्दले संयुक्त भएको वा नभएको कुनै कम्पनी, संघ वा जनसमूह समेत जनाउँछ । (न) निर्धारित-यो शब्दले ऐनमा “निर्धारित” भनी लेखिएकोमा सो ऐन मुताबिक बनेका नियमहरू मुताबिक निर्धारित भएको सम्झनु पर्छ । (प) नियम-यो शब्दले कुनै ऐनले दिएको अख्तियारको प्रयोग गरी बनाएको नियम सम्झनु पर्छ तथा कुनै ऐन अन्तर्गत नियम सरह बनाएको वनियम समेतलाई जनाउँछ । (फ) अनुसूची-यो शब्दले ऐनमा “अनुसूची” भनी लेखिएकोमा सो ऐनको अनुसूची सम्झनु पर्छ । (ब) दफा-यो शब्दले ऐनमा “दफा” भनी लेखिएकोमा सो ऐनको दफा सम्झनु पर्छ । (भ) सहछाप-यो शब्दले आफ्नो हस्ताक्षरले सही गर्न नजान्ने मानसिको हकमा उसको ल्याप्चे सही र सहछापको व्याकरण अनुसारको रूपान्तर तथा त्यसै किसिमको शब्दहरू समेत जनाउँछ । (म) पुत्र (छोरा)-यो शब्दले ऐनमा धर्मपुत्र राख्न पाउनेले राखेको धर्मपुत्रलाई समेत जनाउँछ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (म१) “पुत्री” (छोरी)-यो शब्दले ऐनमा धर्मपुत्री राख्न पाउनेले राखेको धर्मपुत्रीलाई समेत जनाउँछ । (य) उपदफा-यो शब्दले दफामा “उपदफा” भनी लेखिएकोमा सो दफाको उपदफा सम्झनु पर्छ । (र) इच्छापत्र-यो शब्दले बकसपत्र र मरेपछि सम्पत्ति पाउने गरी खुशीराजीले लेखी दिएको सबै लिखितलाई जनाउँछ । (ल) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । लिखित-यो शब्दले छापिएको, लिखित गरेको, तस्वीर खिचिएको र अरू कुनै प्रकारले देखिने बुझिने आकारमा लेखिएका शब्दहरूलाई समेत सम्झनु पर्छ । (व) साल-यो शब्दले नेपाली पञ्चाङ्ग अनुसार गनने अर्थात् बैशाख संक्रान्तदेखि शुरु हुने साललाई सम्झनु पर्छ । ३. ऐनहरू लागू हुने बारे : कुनै नेपाल ऐनमा यो मतिदिखिलागू हुने भनी नलेखिएकोमा देहायमा लेखिए अनुसार लागू हुनेछ :- । (क) नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७

साल बमोजमि बनेको ऐनको हकमा श्री ५ महाराजाधरिजबाट स्वीकृतबिक्सेको दनिदेखि। (ख) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । संवत् २०६३ साल जेठ ३ गतेसम्मका लागि” ऐन बनी श्री ५ महाराजाधरिजबाट प्रमाणति गरबिक्सेका दनिदेखि।

केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधति । (ग) संवत् २०६३ साल जेठ ४ गतेदेखि संवत् २०६३ साल पुस ३० गतेसम्म बनेको ऐनको हकमा प्रतनिधिसिभाले पारति गरेको व्यहोरा सभामुखले प्रमाणीकरण गरेको दनिदेखि। गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । (घ) संवत् २०६३ साल माघ १ गतेदेखि २०६५ साल साउन ७ गतेसम्म बनेको ऐनको हकमा व्यवस्थापकि-संसदले पारति गरेको व्यहोरा सभामुखले प्रमाणीकरण गरेको दनिदेखि, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झिकिएको । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । (ङ) संवत् २०६५ साल साउन ८ गतेदेखि २०७२ साल असोज २ गतेसम्म बनेको ऐनको हकमा नेपालको अन्तरमि संवधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजमि संवधान सभाबाट पारति भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दनिदेखि, र । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (च) संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि बनेको ऐनको हकमा नेपालको संवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजमिको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । व्यवस्थापकि-संसद् वा नेपालको संवधानको धारा ८३ बमोजमि सङ्घीय संसदबाट पारति भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको दनिदेखि। तर नेपाल राजपत्रमा त्यस्तो ऐन प्रकाशन हुनु अगावै गरसिकेको वा नगरेको कुनै दण्डनीय कुराको हकमा त्यस्तो ऐन बमोजमि दण्ड सजाय हुँदैन । ४. खारेजीको परिणाम : कुनै नेपाल ऐनले अहलिसम्म बनेको र पछिबिन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्‍यो भने अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले :- । (क) खारेज हुँदाको बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनी जनाउँदैन । (ख) यसरी खारेज भएको ऐनको अघिचालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्याई अघि गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै सजायलाई असर पार्दैन । (ग) यसरी खारेज भएको कुनै ऐन बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुवधि, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्नेछैन । (घ) यसरी खारेज भएको कुनै ऐन वरिद्ध गरेको कुनै अपराधमा गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पर्नेछैन । (ङ) माथिभनिएको कुनै त्यस्तो हक, सुवधि, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड, सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहककित, कानूनी कारबाही वा उपायमा यसले असर पार्ने छैन । त्यस्तो कुनै तहककित, कानूनी कारबाही वा उपायलाई शुरू गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह गरी त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ । ५. कुनै मूल ऐन वा वनियिमका संशोधन गर्ने ऐनको खारेजी : कुनै कुरा स्पष्ट रूपले छुटाई, थपी वा बदली कुनै नेपाल ऐनको मूल कुरालाई संशोधन गर्ने ऐनलाई कुनै नेपाल ऐन वा वनियिमले खारेज गरेकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएसम्म त्यस्तो खारेज भएको र सो खारेज हुने बखत चालू रहेको ऐनबाट बनेको संशोधन जारी रहनमा त्यस खारेजीले असर पार्दैन ।

६. खारेज भएको ऐनहरू फेरि जारी हुने बारे : पूरा वा केही खारेज भइसकेको ऐनको पूरा वा केही भाग फेरि जारी गर्नुपर्दा नेपाल ऐनमा त्यसको प्रयोजन खुलाई प्रष्ट लेख्नु पर्छ । ७. खारेज भएको ऐनहरूको संकेतको व्याख्या: यो वा अरू कुनै नेपाल ऐनले अघिको ऐनको कुनै कुरा खारेज गरेर रूपान्तर गरी वा नगरी फेरि लागू गरेमा अर्को अभिप्राय नदेखिए । अरू कुनै ऐन वा आलेखमा सो खारेज भएको कुराको संकेत रहेछ भने सो संकेतलाई त्यस कसिमिबाट फेरि जारी भएको ऐनको कुराको संकेत समझ्नु पर्छ । ८. समयको प्रारम्भ र अन्त : कुनै नेपाल ऐनमा केही समयको अवधि वा दनिहरूमा पहिलो हसिसा वा दनिलाई बाहेक गर्नु परेमा “देखि” भन्ने शब्द र केही समयको अवधि वा दनिहरूमा आखिरी हसिसा वा दनि सामेल गर्नु परेमा “सम्म” भन्ने शब्द लगाए पुग्छ । ९. समयको गणना : कुनै नेपाल ऐनमा कुनै काम वा कारबाही कुनै अड्डा वा अदालतलाई यो मतिमा वा यति म्याद भित्रि गर्नु भनी तोकिएको वा हेर्न वा गर्न इजाजत दिएको रहेछ र त्यो मति वा त्यस्तो म्यादको आखिरी दनिमा अड्डा वा अदालत तातेल भएमा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । त्यस्तो काम वा कारबाही तातेल पछि अड्डा वा अदालत खुलेको पहिलो दनि भएको रहेछ भने म्यादभित्रै भएको ठहरछ । १०. फासलाको नाप : कुनै नेपाल ऐनको प्रयोजन नमित्ति फासलाको नाप लनु परेमा अर्कै अभिप्राय नदेखिए समधरातलमा सधिया रेखाबाट नाप्नु पर्छ । ११. ऐनमा तोकिएको दरको अनुपातमा महसूल लनि बारे : हाल भैरहेको वा पछि हुने कुनै ऐन बमोजमि कुनै चीजमा तौल, नाप वा मालको मोल बमोजमि महसूल, अन्तःशुल्क वा यस्तै कसिमिको कुनै कर लाग्ने भएमा त्यस्तो महसूल लाँदा चीज धेरै थोरै जे भए पनि सोही दरले लाग्नेछ । १२. लडिग र वचन : वषिय वा प्रसङ्गबाट अर्को अर्थ नलागेमा सबै नेपाल ऐनमा :- । (१) पुलडिगलार्ड बुझाउने शब्दहरूले स्त्रीलडिगलार्ड पनि बुझाउँछ । (२) एक वचनको शब्दले बहुवचन, बहुवचनको शब्दले एक वचनलाई बुझाउँछ । १३. नेपाल सरकार केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । लाई ऐनले बाध्य गर्ने बारे : नेपालको कुनै ऐनले पनि :- । (क) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । (ख) ऐनमा सो गर्ने अभिप्राय स्पष्ट खुलेको रहेनछ भने, नेपाल सरकार माथिकर, दायित्व र कार्यभार लगाएको समझनि छैन । १४. दिएको अधिकार समय समयमा प्रयोग गर्न पाउने बारे : कुनै नेपाल ऐनले अख्तियार दिएकोमा अर्को अभिप्राय नदेखिए चाहिएको बखतमा सो अधिकारको प्रयोग गर्न हुन्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १४क. नेपाल सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको माननि : प्रचलति कानूनमा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने भनिएका वषियमध्ये देहायका वषिय नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्बाट र सो बाहेकका अन्य वषिय नेपाल सरकारको

कार्यसम्पादन नयिमावली वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजमि सम्बन्धति मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजमि नेपाल सरकारको राजपत्रांकति वशिष्ट श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएकोमा त्यस्तो कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिन्छ :- । (क) प्रचलति कानूनमा नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्बाट सम्पादन हुने भनिलेख भएका वषिय, ।

(ख) नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नयिमावली बमोजमि नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्मा पेश गर्नु पर्ने वषिय, । (ग) प्रचलति कानूनमा नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्ने भनी उल्लेख भएका वषिय । १५. नयिक्तगिर्ने अधिकारमा ओहोदाका हैसियतले नयिक्तगिर्ने अधिकार समेत सामेल हुने बारे: कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई कुनै पद वा काममा नयिक्तगिर्ने अधिकार दिएकोमा कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको रहेनछ भने यो ऐन जारी भए पछि यस कसिमिको नयिक्तमानसिका नामबाट वा ओहोदाका हैसियतबाट हुन सक्छ । १६. नयिक्तगिर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र बरखास्त गर्ने अधिकार समेत सामेल हुने बारे: कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई नयिक्तगिर्ने अधिकार दिएकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा सो बखत नयिक्तगिर्ने अख्तियार पाएका अधिकारीले आफूले वा त्यस्तो अख्तियार पाएको अरूले नयिक्तगिरेको मानसिलाई सस्पेण्ड वा बरखास्त गर्न पाउँछ । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । १६क. बढी सजाय गर्नेलाई घटी सजाय गर्ने अधिकार हुने : कुनै नेपाल ऐनले कुनै अधिकारीलाई कुनै कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार दिएकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा वा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो अधिकारीलाई सोभन्दा घटी सजाय हुने वषियमा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार हुनेछ । १७. कर्मचारीहरूको साटफेर : कुनै नेपाल ऐनले कुनै अड्डामा काम गरिरहेका वा केही जवानलाई यो ऐन बमोजमि गर्नु भनी सूचना दिलाई काम गरिरहेका वा साधारणतः त्यस्तो काम गर्ने अधिकृतको दर्जा खुलाई दिएको पुग्छ । १८. उत्तराधिकारीहरू: कुनै नेपाल ऐनमा कर्मचारीको उत्तराधिकारीसँगको खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ द्वारा संशोधति । अनवच्छिन्न उत्तराधिकार भएका कर्पोरेशनको उत्तराधिकारीसँगको कानूनी सम्बन्ध प्रकट गर्दा सो कर्मचारी वा कर्पोरेशनसँग सो कानूनी सम्बन्ध देखाए पुग्छ । १९. मुख्य अधिकृत मातहतका कर्मचारी : कुनै अड्डाका मुख्य वा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतसँग सम्बन्ध राख्ने कानून नजिहरूका ठाउँमा कानून बमोजमि काम गरिरहेका डेपुटी वा मातहतका कर्मचारीहरूका हकमा लागू हुनेछ भनी भन्नालाई कुनै नेपाल ऐनमा मुख्य वा माथिल्लो दर्जाको अधिकृतको कर्तव्य तोकदिएको पुग्छ । २०. ऐन बमोजमि निकालएका आदेश इत्यादिको व्याख्या : नेपालको कुनै ऐनले सूचना, आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनयिम जारी गर्ने अख्तियार दिएको भए वषिय वा प्रसङ्गबाट अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐन लागू भएपछि पनि ती सूचना, आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनयिमहरूको अर्थ सो अख्तियार दिने ऐन वा वनियिममा लागे बमोजमि नै हुन्छ । २१. आदेश, नियम वा उपनयिम बनाउने अख्तियारभित्र संशोधन गर्ने, बदल्ने वा खारेज गर्ने अख्तियार समेत सामेल गर्ने बारे : कुनै नेपाल ऐनले सूचना, आदेश, नियम वा उपनयिम जारी गर्ने अख्तियार दिएकोछ भने सो अख्तियारले त्यस्तै कसिमिको अवस्थामा त्यही नकिसा मुताबकि त्यही कसिमिले सो जारी गरिएका सूचना, आदेश, नियम वा उपनयिमहरूलाई थप, संशोधन गर्न बदल्न वा खारेज गर्न हुन्छ । २२. ऐन स्वीकृत र लागू हुँदाको बीचमा नियम वा उपनयिम बनाउने र आदेश जारी गर्ने बारे: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति ।

पारति हुनासाथ लागू नहुने गरी बनेका कुनै नेपाल ऐनद्वारा नियम वा उपनयिम बनाउन, ऐन लागू गर्नलाई कुनै आदेश जारी गर्ने, कुनै अड्डा, अदालत खडा गर्ने, केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । त्यस्तो अड्डा, अदालतमा न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी, अधिकृत भर्ना गर्ने वा मानसि, समय, ठाउँ, रीत वा दस्तुरको नमित्ति ऐन बमोजमि केही गर्नु परेमा त्यो ऐन वा नियम केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । पारति भइसकेपछि जेलेसुकै भए पनि त्यो अख्तियारी प्रयोग गरे हुन्छ तर यसरी बनेका वा निकालिएका आदेश, नियम वा उपनयिम सो ऐन चालू नहुन्जेल लागू हुँदैनन् । २३. पहिलि प्रकाश गरी नियम, उपनयिम बनाउनु पर्दा लागू हुने कुराहरू: नियम वा उपनयिम पहिलि प्रकाश गरी बनाउन अख्तियार दिने भनी कुनै नेपाल ऐनमा लेखिएकोछ भने सो वषियमा देहायका कुराहरू लागू हुनेछन् :- । (१) नियम वा उपनयिमहरू बनाउन अख्तियार पाएको अधिकारीले सो नियम वा उपनयिमहरू असार पार्न सक्ने मानसिहरूलाई थाहा दिना नमित्ति सो प्रस्तावति नियम वा उपनयिमहरू बनाउनु भन्दा अगावै त्यसको मस्यौदा प्रकाशति गर्नु पर्छ । (२) अधिकारीले यतिरीत पुर्याए पुग्छ भनी ठहर्याए मुताबकि वा पहिलि प्रकाश गर्नुपर्ने बारेको शर्तले आवश्यक भएमा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको रीत पुर्याई प्रकाश गर्नुपर्छ । (३) कुन मतिमि वा कुन मतिपिछित्यस वषियमा वचार गरिने हो सो समेत खोली मस्यौदाको साथसाथै सूचना प्रकाशति हुनुपर्छ । (४) नियम वा उपनयिम बनाउन अख्तियार पाएको अधिकारीले र सो नियम वा उपनयिम अरू कुनै अधिकारीको स्वीकृति, अनुमति वा सहमतिलिएर बनाउनु पर्ने भए त्यस्तो स्वीकृति, अनुमति वा सहमतिदिने अधिकारीले पनि त्यो नियम वा उपनयिम बनाउने अख्तियार पाएको अधिकारीकहाँ तोकिएको मतिभिन्दा अगावै जोसुकैबाट आएको सुझाव वा वरीधको वचार गर्नुपर्छ । (५) पहिलि प्रकाश गरी नियम वा उपनयिम बनाउने अख्तियारी बमोजमि नियम वा उपनयिम बनाउने आदेशले नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरेपछि सो प्रकाशति नियम वा उपनयिम रीतपूर्वक बनेका छन् भन्ने कुराको नर्णयात्मक प्रमाण हुनेछ । २४. खारेज भएका र पुनः जारी गरिएका ऐन अन्तर्गत निकालिएका आदेश इत्यादि लागू भई रहने बारे : यो ऐन लागू भएपछि कुनै नेपाल ऐन केही रूपान्तर भई वा नभई खारेज भयो वा फेरि जारी भयो भने कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्टरूपले उल्लेख नभएमा खारेज भएका ऐनबमोजमि भएका नयिक्त, सूचना, आदेश, योजना, नियम, फाराम

वा उपनयिम फेरबिनेको ऐनका कुरासँग नबाझोसम्म जारी नै रहनेछन् र नयाँ बनेका ऐनमा लेखिए मुताबकि भएका नयिक्त, सूचना, आदेश, योजना, नयिम, फाराम वा उपनयिमले नहटाएसम्म नयाँ बनेको ऐन बमोजमि नै बनेको वा नकालिएको सम्झनिछ । २५. दुई वा धेरै ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर बारेका कुरा : दुई वा दुईभन्दा बढी ऐन मुताबकि गरेमा वा नगरेमा कसूर माननि काम रहेछ भने कसूरदारलाई ती मध्ये कुनै एक ऐनबमोजमि सजाय हुन्छ तर एक पटक सजाय पाइसकेपछि सो कसूरमा दोस्रो पटक सजायको भागी हुँदैन ।

२६. हुलाकद्वारा तामेल गर्नुको अर्थ : कुनै नेपाल ऐनले कुनै लखित हुलाकद्वारा तामेल गर्नुपर्ने भएमा वा सो ऐनले त्यसो गर्ने अख्तियार दिएको “तामेल गर्नु”, “दनि”, “पठाउनु” वा त्यस्तै अरू कुनै शब्दहरू परेको भए अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा तामेल गर्नुको मतलब खामबन्दी गरी राम्रोसँग ठेगाना लेखी महसूल पहिले नै तरि रजिस्ट्री गरी हुलाक दाखला गर्नु भनेको सम्झनु पर्छ, त्यस्तो गरेको ठहरेमा लेखिए बमोजमिको लखित भएको चिठ्ठी हुलाक पुग्ने समयमै पुगेको ठहर्छ । २७. ऐनको उल्लेख : (१) कुनै नेपाल ऐन र सो ऐन अथवा कुनै नयिम अन्तर्गत वा सो सम्बन्धमा बनाइएको कुनै नयिम उपनयिम, आलेख वा लखितमा कुनै ऐनलाई नाम अथवा संक्षिप्त नाम दिएकोछ भने, सो नामबाट वा त्यसको नम्बर र सालबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ र कुनै ऐनमा लेखिएको कुरालाई सो कुरा रहेको ऐनको दफा वा उपदफाबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ । (२) यो ऐन र कुनै नेपाल ऐनमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएसम्म सो वर्णन वा उल्लेख गरिएको भागको शुरु र अन्त्यमा लेखिएको वा उल्लेख गरिएको शब्द, दफा वा अरू भाग सामेल रहेको सम्झनिछ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा थप । २७क. संशोधन वा खारेज नभएसम्म प्रचलति कानून कायमै रहने : संवत् २०६५ साल जेष्ठ १६ गतेभन्दा अघि जारी भएका तथा तत्काल प्रचलति संविधान बमोजमि बनेका र सो दनिसम्म नेपाल राज्यमा बहाल रहेका कानूनहरू संशोधन वा खारेज नभएसम्म कायमै रहनेछन् । २८. पहिलेका ऐनहरूको व्याख्या : (१) संवत् २००७ साल फाल्गुण ७ गते अघिबनेको कुनै नेपाल कानूनमा शरी ३ महाराज, मुख्तियार वा तालुकवालालाई बुझाउने शब्दहरूले, संवत् २००७ साल फाल्गुण ७ गते उपरान्त गरिएको वा गरिने कुनै काम कारबाहीमा नेपाल सरकारलाई भनेको सम्झनु पर्छ । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (१क) संवत् २००७ साल फागुन ७ गतेदेखि संवत् २०६३ साल जेठ ३ गतेसम्म बनेको कानून, नेपाल पक्ष बनेको सन्धि, सम्झौता वा भए गरेका अन्य काम कारबाहीका सम्बन्धमा शरी ५ को सरकार जनाउने शब्दहरूले संवत् २०६३ साल जेठ ४ गते उपरान्त नेपाल सरकारलाई जनाउनेछ । (२) वषिय वा प्रसङ्गबाट अर्कै कुरा गर्नुपर्ने आवश्यक नदेखिएमा संवत् २००७ साल फाल्गुण ७ गते अघिबनेका नेपाल कानूनको व्याख्यामा यस ऐनका दफा ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० र २१ लागू हुनेछन् ।